

한 국 관 광 공 사 감 사

주의 요구

감 사 명 : 2019년 국내지사 종합감사

제 목 : 용역계약 행정처리 및 이행관리 미흡

관계부서 : ◆◆지사, □□지사

내 용

1. 업무개요

◆◆지사는 2018년 가을여행주간 지역 대표프로그램 운영과 관련하여 2018년 10월 15일에 ‘2018 가을여행주간 √√ 지역대표프로그램 기획 및 운영’ 용역 계약 (계약금액 55백만 원, 계약기간 2018.10.15. ~ 2018.11.23.)을 총액계약 형태로 ●●●¹⁾와 체결하였다. □□지사는 2018년 가을 여행주간 사업 추진과 관련하여 2018년 10월 18일에 ‘가을 여행주간 ∞∞ 특별프로그램(체험프로그램) 운영’ 용역 계약(계약금액: 21,329,200원, 계약기간: 2018.10.18.~2018.11.4.)을 총액계약 형태로 ◆◆◆와 체결하였다.

2. 관계법령 및 판단기준

공사 「문서규정」 제3조에 의하면 ‘기안문’은 업무처리를 하기 위하여 문안을 작성하여 소정의 결재를 받은 문서라고 정의하고 있으며, 같은 규정 제7조 및 제 31조에서 “당해 문서에 대한 결재가 있음으로써 성립”하고, “기안문은 당해 결재권자의 결재를 받아야 한다”고 정하고 있으므로, 외부업체와의 채권관계가 성립되는 계약업무를 추진함에 있어 기안문을 작성하여 결재권자의 결재를 받은 후에 승인된 기안문에 의거하여 계약업무를 실행하여야 한다.

1) ●●●는 여성기업으로 국가계약법 제26조 제1항 제5호 가목의 5)에 의거 수의계약 대상임

또한, 국가계약법 제14조에 의하면 계약담당자는 계약의 전부 또는 일부를 이행하면 이를 확인하기 위하여 계약서, 설계서, 그 밖의 관계 서류에 의하여 검사하여야 하고, 공사 「검사요령」 제5조에 의하면 계약담당자는 검사를 함에 있어서 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 지체없이 필요한 시정조치를 하여야 한다.

한편, 기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제15조 내지 17조에 의하면 계약담당자는 용역계약에 있어서 기준 노임단가 변동에 의한 계약금액 조정 및 계약의 목적상 필요하여 과업의 내용을 변경하는 경우 이외에 기타 계약내용이 변경되어 계약금액을 조정할 필요가 있는 경우에 그 변경된 내용에 따라 실비를 초과하지 아니하는 범위 내에서 이를 조정한다고 정하고 있다. 또한 같은 조건 제18조 제2항에 의하면, 계약상대자는 정한 용역수행 기간내에 용역을 완성하지 아니한 때에는 매 지체일수마다 계약서에서 정한 지체상금율을 계약금액에 곱하여 산출한 금액을 현금으로 납부하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. ◆◆지사의 경우

◆◆지사가 2018년 10월 15일 ○○○와 체결한 ‘2018 가을여행주간 V V 지역 대표프로그램 기획 및 운영’ 용역계약[관련문서 ◆◆지사-242(2018.10.15.)호]의 계약서에 의하면, 과업내용은 아래 [표]의 ‘과업내용서’ 하단 내용과 같이 1개 주제 프로그램과 2개의 특화 프로그램에 해당하는 여행상품의 참가자를 모객, 운영하는 것이었고, 과업내용서에 제시된 참가자 수를 토대로 식비, 숙박비, 체험비, 여행자보험료 등을 포함한 55백만 원의 용역금액이 산출되었다.

[표] '2018 가을여행주간 V V 지역대표프로그램 기획 및 운영' 용역
과업내용서 대비 여행상품 모객 실적

구 분	차수	과업내용서		운영실적		비 고
		상품운영 일정	모객수	상품운영 일정	모객수	
주제 프로그램	1	'18.10.20.(토)	35	'18.10.20.(토)	30	실제 모객인원(345명) 과업내용서(420 명) 대비 65명 미달
	2	'18.10.21.(일)	35	'18.10.23.(화)~24(수)	25	
	3	'18.10.23.(화)~24(수)	35	'18.10.26.(금)~27(토)	32	
	4	'18.10.26.(금)~27(토)	35	'18.11.1(목)	35	
	5	'18.11.2.(금)~3(토)	35	'18.11.2.(금)~3(토)	28	
	소 계		175	소 계	150	
특화 프로그램 1	1	'18.10.20.(토)	35	'18.10.27.(토)	23	
	2	'18.10.21.(일)	35	'18.10.28.(일)	22	
	3	'18.10.26.(금)	35	'18.10.28.(일)	23	
	4	'18.10.27.(토)	35	'18.10.28.(일)	20	
	5	'18.10.28.(일)	35	'18.10.28.(일)	25	
	6	-	-	'18.10.30.(화)	15	
	소 계		175	소 계	128	
특화 프로그램 2	1	'18.10.26.(금)~27(토)	35	'18.10.26.(금)~27(토)	32	
	2	'18.11.2.(금)~3(토)	35	'18.11.3.(토)~4(일)	35	
	소 계		70	소 계	67	
합 계			420			345

한편, ●●●에서 제출한 용역 결과보고서에 따르면 위 [표]의 '운영실적'과 같이 상품운영일정이 일부 변경되었고, 용역업체의 모객수가 과업내용서에 명시된 모객인원에 미달하였는데도 불구하고, ◆◆지사는 변경된 과업내용에 대한 계약 금액 조정 등 변경계약 체결, 지체상금 부과 등의 행정조치를 하지 않고 계약금액 전액을 지급하였다.

나. □□지사의 경우

□□지사가 2018년 10월 18일 ◆◆◆와 체결한 ‘가을 여행주간 ∞∞ 특별프로그램(체험프로그램) 운영’ 용역계약[관련문서 □□지사-274(2018.10.18.)호]의 과업내용서에 의하면, 주요 과업내용은 “체험관광지 입장권 구매 대행 및 참가자 보험 가입, 이벤트 진행”이고, 운영일정은 2018년 10월 18일까지 투어 프로그램 참가자를 취합하여 2018년 10월 19일까지 관광지 입장권 구매(참가인원 1,200명) 및 안전보험 가입(650명)을 진행하고, 2018년 11월 4일까지 참가자 참석여부 및 투어 프로그램을 진행하는 것으로 되어 있다. 또한, 과업 완료 후에 성과품으로 참가자리스트와 진행일지를 제출토록 되어 있다.

그런데, 과업내용서에서 투어 프로그램 참가자 취합기한으로 계획된 2018년 10월 18일은 계약체결일 당일이고, 관광지 입장권 구매 기한으로 계획된 2018년 10월 19일은 계약일 바로 다음일이며, 산악오토바이 및 패러글라이딩 체험권(20명 분)은 용역계약 내부결재일(2018.10.18., * 계약체결일과 일자가 같음) 이전인 2018년 10월 13일에 구매하는 것으로 되어 있는데, 이는 계약일 이전에 용역과업을 시작하지 않고는 불가능한 일정이다. 관련하여 용역 결과보고서에도 산악오토바이와 패러글라이딩 체험권을 용역계약 내부결재일 이전인 2018년 10월 13일에 이미 구입한 것으로 되어 있으며, 이는 계약업무 행정 절차상 적정하지 않은 것으로 판단된다.

한편, □□지사는 용역이 완료된 후 2018년 11월 8일 계약 이행에 대한 검사를 진행하였는데, 업체에서 제출한 용역 결과보고서에는 과업내용서에 포함되었던 것과 같은 입장권·여행자보험 목록, 이벤트용 기념품 사진 5매, 팸투어 현장사진 12매, 참가자 6명의 참가 동의서, 보험증서의 일부로 보이는 사진 8매가 담겨

있었고, 과업내용서에 제출토록 되어 있는 참가자 리스트와 진행일지 등의 내용은 없었다.

□□지사는 용역완료 후 과업내용서에 제출토록 되어 있는 참가자리스트와 진행일지 등 약속된 성과품을 제출받아 계약이 제대로 이행되었는지를 확인하고 이행내용이 계약에 위반되거나 부당할 때에는 필요한 시정조치를 하여야 함에도 이에 대해 확인하지 않고 업체에서 청구한 용역대금 전액을 지급하였다.

위와 같이, ◆◆지사와 □□지사는 용역계약 이행에 대한 점검과 그에 따른 시정조치를 소홀히 하고 업체에서 요구한 계약금액 전액을 지급하여 집행한 용역대가의 적정성을 확인할 수 없는 등 계약이행 관리가 미흡하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

◆◆지사는 당시 ^^·^^ 지역의 여행주간 사업이 동시에 진행되는 상황에서 지사의 사업담당인력이 1명으로 변경계약 행정처리를 적시에 하기 어려운 여건이었으며 추후 용역계약 행정처리에 주의를 기울이겠다고 답변하였고, □□지사는 감사결과에 대해 이견이 없다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 용역계약 행정처리 및 이행관리 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.(주의)